ثانوية يوغرطة **السنة الدراسية 2017/2016**
القسم : 2 تق **المدة : ساعة**

اختبار الثلاثي الثالث في القانون

السؤال الأول: **10 نقاط**

أجب على ما يلي:

1. توفي محمود و ترك ثروة تقدر بـ1000000 دج . المرحوم كان أرملا و لديه ابن اسمه سليم ، كما أنه كفل يتيما منذ سنوات اسمه يوسف.و قد كتب قبل وفاته وصية موثقة مفادها أنه أوصى بـ 450000 دج من تركته لكفيله .
   - حدد وضعية كل من سليم و يوسف تجاه محمود في مسألة التركة.

.....

.....

   - رفع سليم دعوى قضائية يطعن فيها بوصية أبيه هل سيربحها ؟ علل.

.....

.....

2. قرر عبد الحق شراء قطعة أرض لبناء مسكن و اتصل بوكالة عقارية أودع فيها طلبه. و بعد أيام اتصل به صاحب الوكالة ليبلغه وجود قطعة أرض تحمل المواصفات المطلوبة . و بعد المعاينة أبرم العقد.
   - هل هو عقد رضائي أو شكلي ؟ هل هو ملزم لطرف أو للطرفين؟هل هو مسمى أو غير مسمى ؟

.....

.....

.....

   - عندما انتقل الطرفان إلى مرحلة التسجيل في الشهر العقاري اتضح أنها أرض زراعية يمنع البناء عليها هل يؤدي هذا إلى بطلان العقد؟ لماذا؟ بأي ركن ترتبط هذه الحالة ؟ وضح.

.....

.....

.....

السؤال الثاني **10 نقاط**

أجب على ما يلي:

1. هل تختلف الأهلية التجارية عن الأهلية المدنية ؟

.....

.....

2. ما هي التزامات التاجر ؟ أذكرها مع شرح مختصر.

.....

.....

.....

3. ما هي وسائل إثبات العقد؟ أذكرها مع شرح مختصر.

.....

....

.....

.....

.....

.....

بالتوفيق